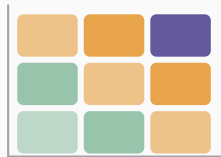


Fondements de la gestion des risques

Chapitre 4 : Les mécanismes de transfert du risque de crédit



Avant de commencer

Les techniques traditionnelles

Les dérivés de crédit

La titrisation

Le rôle dans la crise de 2007-2009

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 2 a présenté le **transfert** comme l'une des quatre réponses au risque. Ce chapitre en détaille les mécanismes pour le risque de crédit : des techniques traditionnelles — garanties, collatéral, compensation — jusqu'à la **titrisation**, dont le rôle dans la crise de 2007-2009 sera analysé au chapitre 10. On y voit comment un mécanisme conçu pour disperser le risque peut, mal conçu, le concentrer.

Les techniques traditionnelles

Garanties et sûretés

Une **garantie** engage un tiers à honorer la dette en cas de défaut de l'emprunteur : le prêteur substitue au risque de l'emprunteur celui, espéré meilleur, du garant. Le **collatéral** consiste à nantir des actifs mobilisables en cas de défaut; sa valeur est protégée par une **décote** (*haircut*) et par des appels de marge lorsque cette valeur se dégrade.

Compensation et valorisation au marché

La **compensation** (*netting*) permet de ne retenir que le solde net des positions réciproques avec une contrepartie, réduisant fortement l'exposition brute. La **valorisation au prix du marché** (*marking-to-market*), assortie d'appels de marge périodiques, empêche l'accumulation silencieuse d'une exposition non couverte.

Résiliation anticipée et syndication

Les **clauses de résiliation** autorisent à mettre fin au contrat si la qualité de crédit se dégrade au-delà d'un seuil convenu, limitant la durée d'exposition. La **syndication** répartit un prêt de grande taille entre plusieurs prêteurs : chacun ne porte qu'une fraction du risque, et l'emprunteur accède à un financement qu'aucun établissement n'aurait accordé seul.

Un point commun

Toutes ces techniques agissent sur les trois leviers du risque de crédit vus au chapitre 1 : elles réduisent l'**exposition** (netting, syndication), la **perte en cas de défaut** (collatéral, garanties) ou la **durée** pendant laquelle on est exposé (résiliation).

Les dérivés de crédit

Principe des dérivés de crédit

Un dérivé de crédit permet de transférer le risque de défaut d'un emprunteur **sans céder la créance** elle-même. L'acheteur de protection verse une prime périodique ; le vendeur s'engage à l'indemniser si un événement de crédit survient. La relation commerciale avec le client est ainsi préservée tout en libérant des limites de crédit et du capital réglementaire.

Utilité et limites

Ces instruments permettent une gestion fine des concentrations sectorielles ou géographiques. Mais ils déplacent le risque sans le supprimer : ils créent un **risque de contrepartie** sur le vendeur de protection, et une opacité sur la localisation finale du risque dans le système — deux faiblesses révélées en 2008.

La titrisation

Structure de titrisation

Un portefeuille de créances est cédé à une entité *ad hoc* (SPV), juridiquement isolée du cédant. Le SPV finance cette acquisition en émettant des titres adossés à ces créances, répartis en **tranches** de séniorité croissante. Les flux encaissés sont affectés selon une **cascade** : les tranches senior sont servies en premier, la tranche *equity* absorbe les premières pertes.

La hiérarchie des tranches

La tranche **senior**, la mieux protégée, vise une notation élevée et un rendement faible. Les tranches **mezzanine** ou junior supportent les pertes intermédiaires contre un rendement supérieur. La tranche **equity**, non notée, absorbe les toutes premières pertes et offre le rendement le plus élevé — c'est le coussin de protection de toute la structure.

Conserver ou distribuer

Dans le modèle **buy-and-hold**, la banque conserve les créances qu'elle originent jusqu'à leur terme : elle en porte le risque et a donc un intérêt direct à bien sélectionner ses emprunteurs. Dans le modèle **originate-to-distribute**, elle cède ces créances par titrisation peu après les avoir accordées ; sa rémunération dépend alors des **volumes** originés bien plus que de leur qualité.

Le déplacement des incitations

C'est ce basculement d'incitations, plus que la titrisation elle-même, qui explique la dégradation des standards d'octroi observée avant 2007. Quand celui qui accorde le prêt ne supporte plus les conséquences du défaut, la diligence sur l'emprunteur cesse d'avoir une contrepartie économique.

Le rôle dans la crise de 2007-2009

Ce qui a dysfonctionné

Quatre facteurs se sont conjugués : des **incitations désalignées** dans la chaîne originateur-arrangeur-investisseur; une **opacité** croissante des structures, jusqu'aux CDO adossés à d'autres CDO; une **gestion des risques défaillante** chez les investisseurs, incapables d'analyser les produits acquis; et une **dépendance excessive aux notations**, tenues pour une analyse de risque là où elles n'étaient qu'un avis.

L'arbitrage réglementaire

Une tranche senior notée AAA n'exigeait qu'une pondération de 20 % en actifs pondérés du risque, contre 50 % pour un prêt hypothécaire classique. Titraser puis racheter la tranche senior permettait donc de conserver une exposition économique voisine en immobilisant **deux fois moins de capital** — un puissant encouragement réglementaire à la titrisation.

La rétention du risque

La réponse principale a consisté à réaligner les incitations : la section 15G du Dodd-Frank Act impose au titrisateur de **conserver au moins 5 %** du risque de crédit des actifs cédés — la règle dite du *skin in the game*. S'y ajoutent des exigences de transparence sur la composition des portefeuilles sous-jacents et un encadrement renforcé des agences de notation.

La titrisation n'est pas coupable en soi

Bien conçue, la titrisation remplit une fonction utile : elle disperse le risque, libère du capital et élargit l'accès au crédit. Ce sont l'opacité des structures et le désalignement des incitations qui l'ont transformée en vecteur de contagion. Le chapitre 10 retracera cet enchaînement en détail.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le transfert du risque de crédit s'appuie d'abord sur des techniques traditionnelles — **garanties, collatéral, compensation, résiliation, syndication** — qui agissent sur l'exposition, la perte en cas de défaut ou la durée. Les **dérivés de crédit** permettent de transférer le risque sans céder la créance, au prix d'un risque de contrepartie et d'une opacité nouvelle. La **titrisation** répartit un portefeuille en tranches servies en cascade, mais le passage du modèle *buy-and-hold* au modèle *originate-to-distribute* a détaché la rémunération de l'originateur de la qualité des créances. Ce désalignement, combiné à l'opacité et à l'arbitrage réglementaire, explique le rôle de ces mécanismes dans la crise — d'où l'obligation actuelle de **rétenction de 5 %** du risque.